



P U T U S A N

Nomor 3689 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG BANYUWANGI, diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banyuwangi, Sari Wahono, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 12, Banyuwangi, Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusno Warsito, Manajer Bisnis Kecil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banyuwangi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat VI;

L a w a n

ELIYANTO, bertempat tinggal di Nginden Intan Barat II/5 C.3, Nomor 3, RT 002, RW 011, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n:

1. KOESTIAWATI, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002, RW 008, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2023



2. **YUSUF HARIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002, RW 006, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
 3. **CV BAPAK ANAK JAYA ABADI**, berkedudukan di Dusun Krajan, RT 002, RW 006, Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
 4. **VINI HUKAMA, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Dusun Lugonto, RT 003, RW 002, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
 5. **HERU ISMADI, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Adi Sucipto, Nomor 22, Kelurahan Taman Baru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
 6. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 344 A, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
 7. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Raya Ijen, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
 8. **DAVID HANDRIYANTO**, bertempat tinggal di Perum Griya Shanta J-522, RT 003, RW 019, Kota Malang, Jawa Timur;
 9. **WANLY KRISTIANA**, bertempat tinggal di Koala Regency, Blok A-30, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan Turut Tergugat I dan II;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Menetapkan menunda pelaksanaan lelang yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus, oleh Tergugat VI dengan perantaraan Tergugat VII bertempat di Kantor Tergugat VII, sebagaimana Surat Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan tertanggal 29 Juli 2021 pada Koran Jawa Pos Radar Banyuwangi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2021, Nomor B.3309/KC/ADK/07/2022 pada halaman 14;
3. Menunda pembayaran biaya yang timbul dalam provisi hingga putusan akhir dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi;
3. Menyatakan menurut hukum seorang laki-laki bernama Susanto meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021, yang semasa hidupnya dalam perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Koestiwati (Tergugat 1) dan mempunyai ahli waris 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama: 1. David Handriyanto (Turut Tergugat I), 2. Yusuf Hariyanto (Tergugat II), 3. Eliyanto (Penggugat) dan 4. Wanly Kristiana (Turut Tergugat II);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum objek sengketa tersebut berupa merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Almarhum Susanto dengan Koestiawati (Tergugat I) yaitu:

1) Tanah dan bangunan gudang penggilingan padi di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Desa Kedayunan, Surat Ukur tanggal 28 Desember 2001, Nomor 00077, luas 3.265 m² atas nama Yusuf Hariyanto, terletak di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebelah utara: jalan desa, timur: tanah Yusuf Hariyanto, selatan: tanah Slamet Heru Jadmiko dan H. Abas, barat: tanah Yusuf Hariyanto;

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 553/Desa Kedayunan, Surat Ukur tanggal 12 November 2009, Nomor 00025/2009, luas 2.540 m² atas nama Yusuf Hariyanto, terletak di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebelah utara: tanah Yusuf Hariyanto, timur: tanah H. Fatah, selatan: tanah Slamet Heru Jadmiko dan H. Abas, barat: tanah Yusuf Hariyanto;

3) Sertifikat Hak Milik Nomor 552/Desa Kedayunan, Surat Ukur tanggal 12 November 2009, Nomor 00026/2009, luas 1.895 m² atas nama Yusuf Hariyanto, terletak di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebelah utara: tanah Yusuf Hariyanto, timur: tanah Yusuf Hariyanto, selatan: tanah Slamet Heru Jadmiko, barat: tanah Slamet Heru Jadmiko dan H. Abas;

5. Menyatakan menurut hukum pemberian hibah atas seluruh objek sengketa pada diktum 4 tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat I yang disetujui oleh Susanto semasa masih hidup kepada Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena telah melebihi batas ketentuan yang diperbolehkan menurut hukum dan penghibahan tersebut merugikan Penggugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II yang juga berhak atas objek sengketa;

6. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas sebagaimana pada posita angka (4), (5) dan (6) gugatan ini adalah

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2023



merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pemilik sebagian yang sah atas objek sengketa, oleh karenanya terhadap segala bentuk surat-surat/akta-akta/sertifikat-sertifikat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri seperti Akta-Akta Hibah, Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Tanggungan, yang sebab perubahannya yang diterbitkan oleh Tergugat VIII berdasar Akta Hibah yang dibuat di hadapan Tergugat IV, Tergugat V, Sertifikat Hak Tanggungan, yang sebab perubahannya yang diterbitkan oleh Tergugat VIII berdasar Akta Pemasangan Hak Tanggungan Akta Pemasangan Hak Tanggungan Nomor 5213/13, Peringkat Pertama, Akta PPAT tanggal 11 Juni 2013, Nomor 950-3/2013 untuk objek sengketa 2.1, sedangkan objek sengketa 2.2. Hak Tanggungan Nomor 04871/2015, Peringkat Kedua APHT PPAT Vini Hukama, S.H., Nomor 675/2016, tanggal 26 Mei 2015 bersama Hak Milik Nomor 552, 553/Kedayunan, dan untuk objek sengketa 2.3 dipasang Hak Tanggungan Nomor/Tahun 04871/2015, Peringkat Kedua, APHT PPAT Vini Hukama, S.H., Nomor 675/2015, tanggal 26 Mei 2015 bersama Hak Milik 325, 553/Kedayunan, dan oleh Tergugat VI yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tertanggal 29 Juli 2022, Nomor B.3309/KC/ADK/07/2022 pada Koran Jawa Pos Radar Banyuwangi terbit tanggal 29 Juni 2022 maupun surat-surat lain yang ada dan/atau akan timbul karenanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk menarik kembali segala bentuk surat-surat/akta-akta/sertifikat-sertifikat yang dibuat dan ditandatanganinya sebagaimana pada diktum angka (6) di atas;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding maupun kasasi yang dilakukan oleh pihak lawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Menyatakan apabila Para Tergugat telah lalai, menghalang-halangi dan/atau tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat VI mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat *exceptio dominis*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 1 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum seorang laki-laki bernama Susanto meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021, yang semasa hidupnya dalam perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Koestiawati (Tergugat I) dan mempunyai ahli waris 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama: 1. David Handriyanto (Turut Tergugat I), 2. Yusuf Hariyanto (Tergugat II), 3. Eliyanto (Penggugat) dan 4. Wanly Kristiana (Turut Tergugat II);
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Almarhum Susanto dengan Koestiawati (Tergugat I) yaitu:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2023



- 1) Tanah dan bangunan gudang penggilingan padi di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Desa Kedayunan, Surat Ukur tanggal 28 Desember 2001, Nomor 00077, luas 3.265 m² atas nama Yusuf Hariyanto, terletak di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebelah utara: jalan desa, timur: tanah Yusuf Hariyanto, selatan: tanah Slamet Heru Jadmiko dan H. Abas, barat: tanah Yusuf Hariyanto;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 553/Desa Kedayunan, Surat Ukur tanggal 12 November 2009, Nomor 00025/2009, luas 2.540 m² atas nama Yusuf Hariyanto, terletak di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebelah utara: tanah Yusuf Hariyanto, timur: tanah H. Fatah, selatan: tanah Slamet Heru Jadmiko dan H. Abas, barat: tanah Yusuf Hariyanto;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 552/Desa Kedayunan, Surat Ukur tanggal 12 November 2009, Nomor 00026/2009, luas 1.895 m² atas nama Yusuf Hariyanto, terletak di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, batas-batas sebelah utara: tanah Yusuf Hariyanto, timur: tanah Yusuf Hariyanto, selatan: tanah Slamet Heru Jadmiko, barat: tanah Slamet Heru Jadmiko dan H. Abas;
4. Menyatakan menurut hukum pemberian hibah atas seluruh objek sengketa tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat I yang disetujui oleh Susanto semasa masih hidup kepada Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pemilik sebagian yang sah atas objek sengketa, oleh karenanya terhadap segala bentuk surat-surat/akta-akta/sertifikat-sertifikat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat, baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri seperti Akta-Akta Hibah, Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Tanggungan, yang sebab perubahannya yang diterbitkan oleh

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2023



Tergugat VIII berdasar Akta Hibah yang dibuat di hadapan Tergugat IV, Tergugat V, Sertifikat Hak Tanggungan yang sebab perubahannya yang diterbitkan oleh Tergugat VIII berdasar Akta Pemasangan Hak Tanggungan Akta Pemasangan Hak Tanggungan Nomor 5213/13, Peringkat Pertama, Akta PPAT tanggal 11 Juni 2013, Nomor 950-3/2013 untuk objek sengketa 2.1, sedangkan objek sengketa 2.2. Hak Tanggungan Nomor 04871/2015, Peringkat Kedua APHT PPAT Vini Hukama, S.H., Nomor 675/2016, tanggal 26 Mei 2015, bersama Hak Milik Nomor 552, 553/Kedayunan, dan untuk objek sengketa 2.3 dipasang Hak Tanggungan Nomor/Tahun 04871/2015, Peringkat Kedua, APHT PPAT Vini Hukama, S.H., Nomor 675/2015, tanggal 26 Mei 2015, bersama Hak Milik 325, 553/Kedayunan, dan oleh Tergugat VI yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tertanggal 29 Juli 2022, Nomor B.3309/KC/ADK/07/2022 pada Koran Jawa Pos Radar Banyuwangi terbit tanggal 29 Juni 2022 maupun surat-surat lain yang ada dan/atau akan timbul karenanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.810.000,00 (enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 251/PDT/2023/PT SBY, tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2023, kemudian

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2023



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 251/PDT/2023/PN SBY *juncto* Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 251/PDT/2023/PT SBY, tanggal 16 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 1 Maret 2023;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 251/PDT/2023/PT SBY, tanggal 16 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 1 Maret 2023;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dalam tiap tahapan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Bank telah memberikan kredit dengan jaminan dan objek yang dijadikan jaminan telah sesuai dengan yang tercantum namanya dalam sertifikat, karenanya harus dianggap sebagai pemilik yang sah atas objek jaminan, sehingga Bank sebagai pemberi kredit dipandang sebagai pihak yang beriktikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum, sedangkan persoalan mengenai pembagian warisan dan sah atau tidaknya hibah tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Bank sebagai penerima jaminan;
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf Romawi VIII, disebutkan bahwa pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak;
- Bahwa eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat VI didasarkan pada kekuatan eksekutorial atas hak tanggungan yang diperoleh Tergugat VI berdasarkan perjanjian utang Tergugat II kepada Tergugat VI yang pelaksanaannya wajib didahulukan dari hak apapun atasnya;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka perbuatan Tergugat II yang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3689

K/Pdt/2023



menjadikan tanah dan bangunan objek hak tanggungan tersebut atas utangnya kepada Tergugat VI adalah sah, karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dinilai sebagai upaya yang tidak sah untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi lelang atas objek hak tanggungan;

- Bahwa sekiranya Penggugat dan atau ahli waris lainnya dari Almarhum Susanto merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat II atas tanah dan bangunan yang telah dijadikan agunan tersebut, hal itu sepenuhnya menjadi urusan Penggugat dan para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG BANYUWANGI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 251/PDT/2023/PT SBY, tanggal 16 Mei 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 1 Maret 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG BANYUWANGI** tersebut;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3689
K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 251/PDT/2023/PT SBY, tanggal 16 Mei 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 1 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M
M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3689
K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Irma Mardiana, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3689

K/Pdt/2023